



PUTUSAN
Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDAM MAULANA BIN NIWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Barat Sungai RT 0 RW.0 Kelurahan Napo Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau di Jl.Hangtuah VI No.29 RT.006 RW 009 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Idam Maulana Bin Niwi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 September 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 21 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 29 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDAM MAULANA Bin NIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDAM MAULANA Bin NIWI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (serratus sembilan puluh hari) dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa IDAM MAULANA Bin NIWI (Alm)**, tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,873 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,860 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,864 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.882 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,831 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,891 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,861 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,887 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,897 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,879 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,866 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,849 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,903 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,862 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,844 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,852 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,071 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,094 gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,031 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,056 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,111 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,088 gram;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,093 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,56 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.099 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.089 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.110 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.060 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,097 gram

- 2) 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
- 3) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, warna Hitam, merk CAMRY;
- 4) 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
- 5) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;
- 6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, warna putih;
- 7) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, warna Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya **Terdakwa IDAM MAULANA Bin NIWI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2028 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau putusan yang seringannya, agar memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Juni 2026 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IDAM MAULANA Bin NIWI** pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2026 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2026 bertempat di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) selaku penjual mendatangi kediaman Terdakwa di kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi 40 (empat puluh) gram narkotika yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) plastic klip yang dibeli Terdakwa dengan dengan harga 1 (satu) kantong plastic klipnya adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastic klip narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Sdr HOLIS (DPO), kemudian uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Terdakwa secara tunai apabila narkotika jenis shabu tersebut telah terjual;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) dapat Terdakwa bagi 1 (satu) gramnya menjadi:

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada:

- Sdr. ARIP (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuh VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Sdr. SAIPUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuh VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr ISOL als FAISOL (DPO) sejak bulan Februari 2026 dengan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 13.30 WIB Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA selaku petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang membagi narkoba jenis shabu di kamar kos alamat Jl.Hangtuh VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,885$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,843$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,873$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,864$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,882$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,831$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,861$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,887$ gram,



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,879$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,866$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,849$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,844$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,852$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,072$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,031$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.099 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.089 gram;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.110 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ gram
- 2)** 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
- 3)** 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, warna Hitam, merk CAMRY;
- 4)** 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
- 5)** 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;
- 6)** 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, warna putih;
- 7)** Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8)** 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, warna Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IDAM MAULANA Bin NIWI** pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2026 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2026 bertempat di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 13.30 WIB Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA selaku petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang membagi narkoba jenis shabu di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,885$ gram,

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,843$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,873$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,864$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,882$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,831$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,861$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,887$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,879$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,866$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,849$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,844$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,852$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,072$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,031$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.099 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.089 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.110 gram,

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ gram
- 2) 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, warna Hitam, merk CAMRY;
 - 4) 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
 - 5) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;
 - 6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, warna putih;
 - 7) Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 8) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, warna Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu bermula pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) selaku penjual mendatangi kediaman Terdakwa di kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi 40 (empat puluh) gram narkoba yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) plastic klip yang dibeli Terdakwa dengan dengan harga 1 (satu) kantong plastic klipnya adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastic klip narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Sdr HOLIS (DPO)

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan U sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI,
- Bahwa untuk narkotika 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak besi, warna hitam, merk Deli yang berada dikamar tidur dan yang menyimpan adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut didapat/dibeli Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI, dari seorang yang Bernama ARIFUDDIN alamat Bangkalan, (dimana sampai saat ini belum berhasil diamankan);
- Bahwa Sesuai keterangan IDAM MAULANA BIN NIWI, dimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari sdr ISOL als FAISOL pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar jam 08.30 Wib secara tatap muka di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu Sdr IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dikemas didalam 30 (tiga puluh) kantong plastic klip dengan harga Rp.28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa untuk uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan jika narkotika jenis sabu laku terjual atau system setor;
- Bahwa untuk sdr ISOL als FAISOL, saat ini belum tertangkap dan dalam proses penyelidikan;
- Bahwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkotika tersebut dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI berhubungan secara langsung dengan sdr ISOL als FAISOL dimana pengiriman narkotika jenis sabu dilakukan secara Tatap muka dan pembayaran secara tranfer jika narkotika jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ISOL als FAISOL dengan Tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI kenal dengan sdr ISOL als FAISOL sejak bulan Januari 2026, hanya sebatas kenal saja karena Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI sering bermain di daerah Jl. Hantuah Gg. VI Surabaya, dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI mulai membeli dan menjual narkotika dari sdr ISOL als FAISOL yaitu sejak bulan Februari 2026 kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, karena setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI diberi stok narkotika

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu untuk dijual dengan rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) s/d 50 (lima puluh) Gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencari uang tambahan mencukupi hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut bisa di pecah menjadi 12 (dua belas) kantong polastik klip yang siap dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI,
- Bahwa untuk narkoba 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak besi, warna hitam, merk Deli yang berada dikamar tidur dan yang menyimpan adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI;
- Bahwa Barang bukti 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut didapat/dibeli Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI, dari seorang yang Bernama ARIFUDDIN alamat Bangkalan, (dimana sampai saat ini belum berhasil diamankan);
- Bahwa Sesuai keterangan IDAM MAULANA BIN NIWI, dimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari sdr ISOL als FAISOL pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar jam 08.30 Wib secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap muka di kamar kos alamat Jl.Hangtuh VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu Sdr IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dikemas didalam 30 (tiga puluh) kantong plastic klip dengan harga Rp.28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa untuk uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan jika narkoba jenis sabu laku terjual atau system setor;
- Bahwa untuk sdr ISOL als FAISOL, saat ini belum tertangkap dan dalam proses penyelidikan;
- Bahwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkoba tersebut dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI berhubungan secara langsung dengan sdr ISOL als FAISOL dimana pengiriman narkoba jenis sabu dilakukan secara Tatap muka dan pembayaran secara tranfer jika narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr ISOL als FAISOL dengan Tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2026.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI kenal dengan sdr ISOL als FAISOL sejak bulan Januari 2026, hanya sebatas kenal saja karena Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI sering bermain di daerah Jl. Hantuh Gg. VI Surabaya, dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI mulai membeli dan menjual narkoba dari sdr ISOL als FAISOL yaitu sejak bulan Februari 2026 kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, karena setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI diberi stok narkoba jenis sabu untuk dijual dengan rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) s/d 50 (lima puluh) Gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencari uang tambahan mencukupi hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut bisa di pecah menjadi

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 (dua belas) kantong polastik klip yang siap dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI,
- Bahwa untuk narkoba 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak besi, warna hitam, merk Deli yang berada dikamar tidur dan yang menyimpan adalah Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI;
- Bahwa Barang bukti 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42,924 gram tersebut didapat/dibeli Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI, dari seorang yang Bernama ARIFUDDIN alamat Bangkalan, (dimana sampai saat ini belum berhasil diamankan);
- Bahwa Sesuai keterangan IDAM MAULANA BIN NIWI, dimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari sdr ISOL als FAISOL pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar jam 08.30 Wib secara tatap muka di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu Sdr IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dikemas didalam 30 (tiga puluh) kantong plastic klip dengan harga Rp.28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa untuk uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan jika narkoba jenis sabu laku terjual atau system setor;
- Bahwa untuk sdr ISOL als FAISOL, saat ini belum tertangkap dan dalam proses penyelidikan;
- Bahwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkoba tersebut dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI berhubungan secara langsung dengan sdr ISOL als FAISOL dimana pengiriman narkoba jenis sabu dilakukan secara Tatap muka dan pembayaran secara tranfer jika narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr ISOL als FAISOL dengan Tujuan untuk dijual atau diedarkan Kembali;
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2026.
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI kenal dengan sdr ISOL als FAISOL sejak bulan Januari 2026, hanya sebatas kenal saja karena Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI sering bermain di daerah Jl. Hantuah Gg. VI Surabaya, dimana Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI mulai membeli dan menjual narkoba dari sdr ISOL als FAISOL yaitu sejak bulan Februari 2026 kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, karena setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI diberi stok narkoba jenis sabu untuk dijual dengan rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) s/d 50 (lima puluh) Gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencari uang tambahan mencukupi hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut bisa di pecah menjadi 12 (dua belas) kantong polastik klip yang siap dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa IDAM MAULANA BIN NIWI menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap Pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 13.30 Wib di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu serta mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat penangkapan juga menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan terkait tindak pidana narkoba pada tahun 2022.
- Bahwa untuk narkoba 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 42.924 gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak besi, warna hitam, merk Deli yang berada dikamar tidur dan yang menyimpan adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang buks 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat total Netto 2 42.524 gram tersebut didapat dibeli dari seorang yang Bemama ARIFUDDIN alamat Bangkalan, (dimana sampai saat ini belum berhasil diamankan);
- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari sor ISOL als FAISOL pada hari Jumat tanggal 10 April 2026

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.30 Wib secara tatap muka di kamar kos alamat JL.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.000 Kel Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dikemas didalam 30 (tiga puluh) kantong plastic klip dengan harga Rp.28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) - Bahwa untuk uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan jika narkoba jenis sabu laku terjual atau system setor.

- Bahwa untuk sdr ISOL als FAISOL, saat ini belum tertangkap dan dalam proses penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa yang terlibat dalam transaksi jual beli narkoba tersebut dimana Terdakwa berhubungan secara langsung dengan sdr ISOL als FAISOL dimana pengiriman narkoba jenis sabu dilakukan secara Tatap muka dan pembayaran secara tranfer jika narkoba jenis sabu laku;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr ISOL als FAISOL dengan Tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2026;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ISOL als FAISOL sejak bulan Januari 2026, hanya sebatas kenal saja karena Bahwa benar Terdakwa sering bermain di daerah Jl. Hantuah Gg VI Surabaya, dimana Bahwa benar Terdakwa mulai membeli dan menjual narkoba dari sdr ISOL als FAISOL yaitu sejak bulan Februari 2026 kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, karena setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa diberi stok narkoba jenis sabu untuk dijual dengan rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) s/d 50 (lima puluh) Gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencari uang tambahan mencukupi hidup sehari-hari karena karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut bisa di pecah menjadi 12 (dua belas) kantong polastik klip yang siap dijual dengan harga Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Rp 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang laku terjual.
- Bahwa teman teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga yang bervariasi dari:
 - Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantongnya.
 - Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantongnya.
 - Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantongnya.
 - Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantongnya
 - Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantong /1 (satu) gram narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam poketan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjual narkoba jenis sabu kepada :
 - Sdr ARIP yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar jam 10.00 Wib Secara tatap muka di pingir Jl.Hangtuah Vi No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu sdr ARIP membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Sdr SIPUL tersebut yaitu pada Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar jam 10.00 Wib Secara tatap muka di pingir Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu sdr SIPUL membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,873 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,860 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,864 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,882 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,831 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,891 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,861 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,887 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,897 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,879 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,866 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,849 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,903 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,862 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,844 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,852 gram;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,057 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,071 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,094 gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,072 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,031 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,056 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,111 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,088 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,093 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi knstal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,56 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.099 gram;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.089 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.110 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.060 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,097 gram
- 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, warna Hitam, merk CAMRY;
- 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, warna putih;
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, warna Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapatlah diterima sebagai barang bukti di persidangan dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara Sdr. ISOL als FAISOL (DPO)

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



selaku penjual mendatangi kediaman Terdakwa di kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi **40 (empat puluh)** gram narkoba yang terbagi menjadi **30 (tiga puluh)** plastic klip yang dibeli Terdakwa dengan dengan harga 1 (satu) kantong plastic klipnya adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan **10 (sepuluh)** plastic klip narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Sdr HOLIS (DPO),

- Bahwa benar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan Terdakwa secara tunai apabila narkoba jenis shabu tersebut telah terjual;

- Bahwa benar selanjutnya narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) Terdakwa bagi 1 (satu) gramnya menjadi:

- 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada:

- Sdr. ARIP (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Sdr. SAIPUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr ISOL als FAISOL (DPO) sejak bulan Februari 2026 dengan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 13.30 WIB Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA selaku petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang membagi narkoba jenis shabu di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa benar selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,873$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,864$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,882$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,831$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,861$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,887$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,879$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,866$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,849$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,844$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,852$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,072$ gram:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,031$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.112 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.055 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.099 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.089 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.110 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ gram
- 2)** 1 (satu) buah Dompel Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
 - 3)** 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, wama Hitam, merk CAMRY;
 - 4)** 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
 - 5)** 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, wama putih;

7) Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

8) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, wama Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

- Bahwa benar Terdakwa tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap, dan perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tanpa memiliki hak atau tanpa memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa dari rumusan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur tersebut bersifat alternative oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (**tanpa hak atau melawan hukum**) terbukti dalam perkara ini. unsur ini dapat terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual**, bahwa dari kata **menawarkan** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sehingga **menawarkan untuk dijual** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;



Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (**pembayaran**) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, karena keuntungan disini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena jika tidak mendapatkan keuntungan atau jasa, bukanlah perantara melainkan sebagai penghubung sehingga dapat di junctokan dengan pasal 132. Perantara berbeda dengan **pengantar** karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli juga terdapat adanya peran aktif dari terdakwa sehingga barang yang hendak dibeli bisa sampai ke tangan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pula dengan cara terdakwa yang menaruh barang di suatu tempat sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang atau dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa **Menukar** mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sedangkan **menyerahkan** mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara Sdr. ISOL als FAISOL (DPO)



selaku penjual mendatangi kediaman Terdakwa di kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi **40 (empat puluh)** gram narkoba yang terbagi menjadi **30 (tiga puluh)** plastic klip yang dibeli Terdakwa dengan dengan harga 1 (satu) kantong plastic klipnya adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan **10 (sepuluh)** plastic klip narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Sdr HOLIS (DPO),

- Bahwa benar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan Terdakwa secara tunai apabila narkoba jenis shabu tersebut telah terjual;

- Bahwa benar selanjutnya narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. ISOL als FAISOL (DPO) Terdakwa bagi 1 (satu) gramnya menjadi:

- 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) kantong plastic klip yang dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada:

- Sdr. ARIP (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Sdr. SAIPUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu di pinggir Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr ISOL als FAISOL (DPO) sejak bulan Februari 2026 dengan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 13.30 WIB Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI, Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA selaku petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang membagi narkoba jenis shabu di kamar kos alamat Jl.Hangtuah VI No.29 Rt.006 Rw.009 Kel.Ujung Kec.Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa benar selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,873$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,864$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,882$ gram;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,831$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,842$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,861$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,887$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,857$ gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,879$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,866$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,874$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,845$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,849$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,850$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,834$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,844$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,868$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,852$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,057$ gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,072$ gram:

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,031$ gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.112 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.055 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.099 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.089 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.110 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ gram
- 2)** 1 (satu) buah Dompel Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
 - 3)** 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, wama Hitam, merk CAMRY;
 - 4)** 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
 - 5)** 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;



6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, wama putih;

7) Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

8) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, wama Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

- Bahwa benar Terdakwa tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam **Pasal 8** diatur sebagai berikut : ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas , Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan jumlah atau berat narkotika yang ditemukan dan menjadi dasar penerapan ayat (2) dari Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, yaitu apabila berat narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03237/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No: 09797/2026/NNF.- s/d 09872/2026/NNF.- berat total netto 42,924 gram, didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari jumlah berat netto narkotika yang disita tersebut jauh melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun membenar dalam diri Terdakwa, maka

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;

- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;

- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan

- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang, bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemenjaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;

- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;

- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;

- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik pada masa mendatang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana mengatur bahwa Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan, pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;

Menimbang bahwa Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana denda Hakim wajib mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal diatas, Majelis dalam perkara tidak akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,873 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,860 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,864 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,882 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,831 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,891 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,861 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,887 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,897 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,879 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,866 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram,

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,849 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,903 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,862 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,844 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,852 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,057 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,071 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,094 gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,072 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,031 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,056 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,111 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,088 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,093 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi knstal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,56 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.099 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.089 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.110 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.060 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,097 gram

2) 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;

3) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, wama Hitam, merk CAMRY;

4) 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;

5) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;

6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, wama putih;

7) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, wama Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melawan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Indonesia dalam keadaan darurat Narkotika;
- Jika barang bukti shabu tersebut lolos dan dapat dipasarkan kembali maka dapat membunuh banyak generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idam Maulana Bin Niwi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 76 (tujuh puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



netto 42,924 gram, dengan rincian berat masing-masing klip adalah:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,885 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,843 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,873 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,886 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,860 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,864 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,893 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,882 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,831 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,891 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,861 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,887 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,889 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,897 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,857 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,879 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,866 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,874 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,890 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram,

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,858 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,845 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,849 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,850 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,903 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,834 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,862 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,844 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,868 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,852 gram;



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,057 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,071 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,094 gram;
- 1 (satu) kantong plastik dip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,072 gram:
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,064 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,031 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,056 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,111 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,088 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,093 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.066 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi knstal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.072 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.112 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,56 gram,
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.099 gram;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.089 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.110 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0.060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,097 gram
- 2) 1 (satu) buah Dompot Kecil, warna Hitam, tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, wama Hitam, merk CAMRY;
 - 4) 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
 - 5) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik besar, warna putih garis merah;
 - 6) 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik kecil, wama putih;
 - 7) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A16 5G, wama Biru Kehitaman, IMEI (slot 1): 351182453346109, IMEI (slot 2): 356816703346105, nomor telepon 083877787110.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H, M.H. , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa didampingi Advokatnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, SH.,MH.,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)